+ Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền chỉ có ý nghĩa về việc chứng minh ông Ánh đã giao đủ 1,5 lượng vàng cho bà Sách, không có ý nghĩa chứng minh về quyền sở hữu nhà ở. *0,25 điểm*

+ Tại thời điểm lập Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền ngày 13/5/1985, đã mở thừa kế đối với ½ di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Dược. Biên bản này lập không có sự tham gia của bà Diện là không thể hiện đầy đủ ý chí của tất cả các đồng thừa kế. Việc bà Sách nhận của ông Ánh 1,5 lượng vàng để ra khỏi nhà không ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Diện đối với di sản thừa kế, nên ông Ánh không thể là người sở hữu riêng đối với phần di sản cụ Dược để lại. *0,50 điểm*

+ Khi cụ Thi chết vào năm 2000, mở thừa kế đối với phần di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Thi, phần di sản này chưa được chia, trong đó có quyền lợi của bà Diện và bà Sách. *0,25 điểm*

- Ngoài Biên bản nói trên, phía bị đơn không có bất cứa tài liệu nào khác chứng minh nhà đất tranh chấp là do ba người gồm bà Thi, ông Ánh, bà Sách cùng mua chung hoặc đã thuộc quyền sở hữu của ông Ánh. 0,25 điểm.

<u>Câu hỏi 3</u>: 1,0 điểm

- Bị đơn cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đối với phần di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Dược là không đúng. 0,25 điểm

- Giải thích tại sao: 0,75 điểm

(1) Đây là tranh chấp thừa kế nhà ở: giao dịch dân sự về nhà ở;

(2) Cụ Dược mất năm 1973: giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991;

(3) Bà Sách xuất cảnh định cư ở Hoa Kỳ từ tháng 4/1990: có người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ trước ngày 01/7/1991tham gia giao dịch.

=> thuộc trường hợp áp dụng Nghị quyết số 1037/NQ- UBTVQH ngày 27/7/2006 của UBTV Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991 có người nước ngoài tham gia. *0,50 điểm*

LUẬT SƯ FDVN